赤峰市松山区市场监督管理局
行政处罚决定书

赤松市监处罚〔2026〕030号

当事人：于*丽

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92150404MA0PDUJB3B

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区蓝山庭院8#楼下66014车库

法定代表人：于秀丽

身份证件号码：150402**********26

2025年9月8日，我局接到一投诉举报单（工单号：D-20250907001948），内容:2025年9月7日，本人在贺一佳超市（松山区蓝山庭院东区店）花费5元购买王中王火腿肠，孩子使用后出现腹泻症状，后发现该食品已经过期，希望相关部门责令商家将过期食品进行下架。

2025年9月11日，我局执法人员对当事人进行现场检查，并制作现场笔录。现场发现当事人正在经营“黑牛原味营养麦片”5袋（生产日期：20240306，保质期：18个月）已经超过保质期，售价8.9元/袋，当事人主动提出对超过保质期的“黑牛原味营养麦片”食品进行下架并自行销毁。当事人现场向我局提供了上

述食品的供货者营业执照、食品经营许可证、进货票据、出厂检验合格证明。在现场发现“东鹏补水啦电解质饮料”、“雪碧（清爽柠檬味）”、“尖叫运动饮料”等食品未按规定进行明码标价，执法人员现场对当事人下达责令改正通知书（赤松市监责改〔2025〕30007号），责令当事人于2025年9月15日前改正该违法行为。

2025年9月17日，执法人员再次对当事人进行现场检查，并制作现场笔录。执法人员检查时发现“林家铺子黄桃罐头”、“林家铺子维C罐桔子罐头”、“山楂果汁果肉饮料（混合型）”这三种食品仍未按规定进行明码标价。当事人现场向我局提供了上述食品的供货者营业执照、食品经营许可证、进货票据、出厂检验合格证明。

2025年9月18日，经分管局长批准，决定立案调查。

2025年10月14日，执法人员对当事人进行询问调查，并制作询问笔录。当事人不承认其向投诉举报人销售过超过保质期的“王中王火腿肠”食品。但承认经营超过保质期的“黑牛原味营养麦片”5袋（生产日期：20240306，保质期：18个月）。当事人称涉案食品“黑牛原味营养麦片”是2025年3月4日在红山区百诚副食店购进，共购进22袋，进价7.5元/袋，除自行下架销毁的5袋外，其余的“黑牛原味营养麦片”食品是在有效期内售出的，售价8.9元/袋。结算方式为非电脑结算。当事人称“林家

铺子黄桃罐头”、“林家铺子维C罐桔子罐头”、“山楂果汁果肉饮料（混合型）”是由于遗漏了的，未对上述食品进行未明码标价。未建立销售记录，无销售小票。

2025年12月17日，经分管领导批准，延长案件办理期限三十日。本案未采取行政强制措施。

经查：当事人经营超过保质期的食品“黑牛原味营养麦片”5袋（生产日期：2024/11/01，保质期：180天），售价8.9元/袋。因当事人不承认其向投诉举报人销售过“王中王火腿肠”，未能向我局提供销售记录，无法确定“黑牛原味营养麦片”、“王中王火腿肠”同批次食品在超过保质期后的销售情况，故本案货值金额44.5元，无违法所得。

当事人销售的“林家铺子黄桃罐头”、“林家铺子维C罐桔子罐头”、“山楂果汁果肉饮料（混合型）”三种食品在下达责令改正通知书后，仍未按规定进行明码标价。

当事人采购上述食品时查验了供货者营业执照、食品经营许可证、出厂检验合格证明，索取了进货票据，履行了进货查验义务，能够说明进货来源。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.营业执照复印件1份，证明当事人的主体资格；

2.食品经营许可证复印件1份，证明当事人的经营资格；

3.于秀丽身份证复印件1份，证明经营者身份信息情况；

4.投诉举报单工单号：D-20250907001948）1份，证明案件线索的来源；

5.涉案食品“黑牛原味营养麦片”供货商营业执照、食品经营许可证照片打印件1份，成品检验报告单照片打印件1份，进货票据照片打印件1份，涉案食品“林家铺子黄桃罐头”、“林家铺子维C罐桔子罐头”供货商营业执照、仅销售预包装食品经营者备案信息采集表照片打印件1份，检验报告照片打印件2份，进货票据照片打印件1份，涉案食品“山楂果汁果肉饮料（混合型）”供货商营业执照照片打印件1份；进货票据照片打印件1份，测试报告复印件1份；证明当事人履行进货查验义务，能如实说明进货来源；

6.现场笔录（2025年9月11日）1份，证明当事人违法的事实情况；

7.现场笔录（2025年9月17日）1份，证明当事人仍未改正违法行为；

8 询问笔录1份，证明当事人对违法的事实的确认；

9.国家企业信用信息公示系统查询记录截图打印件1份，证明当事人系初次违法；

2026年1月8日向执法人员当事人送达《赤峰市松山区市场监督管理局行政处罚告知书》（赤松市监罚告〔2026〕011号），当事人在法定期限内未提出陈述、申辩。

本局认为，依据《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第（十）项“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品：（十）标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂；”之规定，当事人构成经营超过保质期的食品的违法行为。依据《中华人民共和国价格法》第十三条第一款：“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等相关情况。”和《明码标价和禁止价格欺诈规定》第五条第一款、第二款：“经营者销售、收购商品和提供服务时，应当按照市场监督管理部门的规定明码标价。明码标价应当根据商品和服务、行业、区域等特点，做到真实准确、货签对位、标识醒目。”之规定。当事人构成未按照法律法规的规定明码标价的违法行为。

经询问当事人并查询国家企业信用信息公示系统，当事人系初次违法；违法行为持续时间较短，违法行为轻微，至案发未发生因食用涉案食品而引发的食品安全事故或食源性疾病，未对消费者人身健康和生命安全等造成危害后果；2025 年 9 月 11 日执法人员对当事人进行现场检查时，当事人主动对涉案食品进行下架销毁，当事人已自行改正违法行为。综上所述，当事人符合《市场监管行政违法行为首违不罚清单（一）》中序号“5”，违法行为类型：经营超过保质期的食品、食品添加剂，免罚条件：1.初

次违法;2.不包括餐饮环节;3.能如实说明进货来源;4.违法货值金额不超过 500 元；5.未发生食品安全事故或未发生食源性疾病;6.立即自行改正或责令改正期间已改正。当事人适用不予行政处罚。当事人未按照法律法规的规定明码标价的违法行为,《内蒙古自治区赤峰市市场监管局公布涉市场主体轻微违法行为不予行政处罚清单》对违法行为附条件不予行政处罚作出了规定，其中包括对违反《中华人民共和国价格法》第十三条的行为，首次实施此类违法行为，没有造成危害后果，立案调查前已改正的，可以不予行政处罚。在本案中，我局执法人员于 2025 年 9 月 11 日检查时，发现当事人存在未按照法律法规的规定明码标价的行为，下达了责令改正通知书（赤松市监责改〔2025〕30007 号），责令当事人于 2025 年 9 月 15 日前改正该违法行为，2025 年 9 月 17 日，执法人员再次对当事人的经营场所进行检查，发现当事人仍存在上述违法行为。当事人于立案调查前未改正违法行为，本案不适用不予行政处罚。

因在本案调查过程中，当事人能够积极主动配合调查，使取证工作顺利进行，且本案涉案产品数量少，执法人员认定当事人的违法行为轻微，参照《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十四条第（二）项:“当事人有下列情形之一的，可以从轻行政处罚；当事人有下列情形之一，并且社会危害后果轻微的，可以减轻行政处罚:（二）违法行为轻微的；”之规定，

当事人适用从轻行政处罚的自由裁量。”之规定，执法人员认定本案适用从轻行政处罚的自由裁量。

参照《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权基准》第21项《中华人民共和国价格法》行政处罚裁量权基准序号3：违法行为：经营者违反明码标价规定的。处罚依据：第四十二条经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。适用情形从轻行政处罚的裁量基准为：责令改正，没收违法所得，可以并处 1500元以下的罚款。当事人适用从轻行政处罚的裁量基准。

当事人经营超过保质期的行为，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。”之规定，对当事人不予行政处罚。

当事人未按照法律法规的规定明码标价的违法行为，依据《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十二条：“经营者违反本规定有关明码标价规定的，由县级以上市场监督管理部门依照《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》有关规定进行处罚。”和《中华人民共和国价格法》第四十二条：“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”、《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（一）项：“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，

没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：（一）不标明价格的。”之规定，责令当事人立即改正未按法律法规的规定明码标价的违法行为，并决定对当事人作出如下处罚：

罚款人民币壹仟贰佰元整（¥1,200.00元）。

综上，当事人上述行为违反了综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第（十）项、《中华人民共和国价格法》第十三条第一款、《明码标价和禁止价格欺诈规定》第五条第一款、第二款的规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款、《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十二条、《中华人民共和国价格法》第四十二条、《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（一）项的规定.依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款、《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十二条、《中华人民共和国价格法》第四十二条、《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（一）项的规定.责令当事人改正违法行为，并决定作出以下行政处罚：

罚款人民币壹仟贰佰元整（¥1,200.00元）。

当事人应当自收到本行政处罚决定书（“内蒙古自治区非税收入缴款通知书”附后）之日起十五日内，将罚没款缴至中国建设银行赤峰松山支行（地址：赤峰市松山区木兰街中段），或者通过“云闪付”APP和中国建设银行手机银行进行缴纳。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的

规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向赤峰市松山区人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向赤峰市松山区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

赤峰市松山区市场监督管理局

（盖章）

2025年1月16日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档 。